

物业服务合同司法解释》第十九条的规定须满足“业主大会决议事项违反法律、法规规定的业主共同决定事项应由参与表决的专有部分面积占比和人数占比过半数的规定不冲突，据此业主代表大会决议签订的物业服务合同，业主没有行使撤销权的法定理由。

三、关于业主查阅相应资料的问题

业主对涉及小区事务的决定有知情权，业委会聘请物业服务企业的决定或决议是否合法是本案成诉的主要原因。从现有证据来看，某小区的业委会成立以及选聘物业服务企业等情况已分别采取不同形式予以公示。余某某、李某、郑某某再主张某业委会公示自2018年成立以来至今的所有决定，一方面，上述部分内容已公示不必再重复公示，另一方面，2018年至今时间相对久远，公示业委会成立至今的决定不具可操作性也浪费资源。因此，对于余某某、李某、郑某某的该项主张不予支持。至于其三人诉请某业委会公示共有部分的收益，工作经费的收支等以及某物业公司、某物业枝江分公司在住宅小区显著位置公示2019年至2022年的物业服务合同履行情况、物业服务项目收支情况。某业委会、某物业公司提交的证据，能够证实其已按照相关法律规定对上述情况进行了公示，余某某、李某、郑某某的该项主张不能成立。

湖北省宜昌市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七

十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》等法律法规规定了业主有权共同决定和管理与共有相关的事务，在重大事项的决策中规定了“特别多数决规则”，但在业主大会或者业主委员会决议的形成过程中仍有可能存在违反程序规定或侵害部分业主权益的情况，故赋予业主撤销权。业主撤销权主张能否成立的关键在于业主大会或业主委员会的决议是否违反法律规定程序或者侵害业主实体权益。实践中，关于决议是否违反法定程序的认定难度较大。具体可以参照以下步骤。

首先，应审查主体是否适格，提起业主撤销权之诉的原告是不是有权业主，被告是否为业主委员会或者业主大会。有权业主是指房屋所有权人，承租人或其他物业使用人无权提起业主撤销权之诉；业主撤销权的被告，针对业委会决议的，业委会为被告，针对业主大会决议的，业主大会为被告，业主不能以业委会委员个人为被告提起诉讼，也不能以物业公司为被告提起诉讼。

其次，应审查撤销对象是否符合法律规定。业主撤销权指向的对象应当限于业主大会或者业主委员会作出的具体决定，对于小区业主大会或者业主委员会选举中出现的争议，属业主自治范畴，不属于人民法院民事案件受案范围。同时撤销对象应当明确具体，必须为已经形成的具体的决议。比如，本案的物业服务合同，是业委会执行业主代表大会决定的结果，不属于撤销权的对象，业主无权就物业服务合同中的内容行使撤销权。

最后，应审查业主主张撤销的对象是否侵害业主的合法权益。业主撤销权能否成立的重点在于业主大会或业委会的决定是否侵害业主的合法权益，所谓合法权益又可细分为实体权益（业主大会或者业委会决定的实质内容）和程序权益（作出的程序）。因此，业主大会或业委会的决定不仅在内容上不能侵犯业主的实体权益，而且作出决定的程序也不能违反法律规定。以本案为例，案件涉及业主认为侵害其合法权益最常见的情形，即选聘物业公司的决议侵犯业

主的合法权益。从程序权益来看，案涉小区居民众多，根据《湖北省物业服务和管理条例》第十九条的规定，“业主人数超过三百人的物业区域可以成立业主代表大会，履行业主大会议事规则规定的职责，业主代表的产生方式由业主大会决议”，以及案涉小区业主大会议事规则，以业主代表参加会议共同决定的形式通过公开招标选聘物业服务企业，与法律规定的业主共同决定事项应由参与表决的专有部分面积占比和人数占比过半数的规定不冲突。业主代表大会亦是业主自治的形式之一，并未超出业主自治的范畴。从实体权益来看，作为小区业主，享有管理权利的同时对业主大会作出的决定有适当的容忍义务，主张侵害实体权益的业主，其受侵害的权益应该是明确具体的。案涉小区的多数业主普遍对现有物业服务不持异议，原告也不能举证证明案涉选聘物业服务企业的决议侵害其合法权益的情况下，其在本案中的撤销权主张不能成立。

在审理业主撤销权纠纷案件时，既要鼓励、支持业主自治组织的管理，又要通过保障业主正当行使撤销权促进业主自治组织的规范管理。审理中，应当以相关法律法规、政策性文件及小区内部管理规约为基础，结合个案的实际情况，灵活、妥善处理好业主个人利益与小区集体利益之间的平衡关系。

编写人：湖北省枝江市人民法院 李娟

业主自治规范中限制性条款的司法审查规则

——徐某某等诉上海市闵行区A 小区业主委员会业主撤销权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2022)沪01民终9804号民事判决书

2. 案由：业主撤销权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):徐某某等3人

被告(上诉人):上海市闵行区A小区业主委员会(以下简称A小区业委会)

【基本案情】

徐某某等3人系上海市闵行区A小区业主。该小区原规划用于停车的车位数量为80个,小区公共道路可停车辆约112辆。2021年3月17日,A小区第四届业委会表决通过自2021年4月1日起实施《停车管理办法》,其中第四条规定,“小区目前可用车位共有192个,已办理登记的月租车牌共有219辆。在本小区停车位与住宅房屋套数比例不足1:1的情况下,实行‘一户一车停车证’制度,仅限对小区产权人第一辆符合登记要求的车辆发放月租停车证。在本管理方法通过表决日起暂不对产权人第二辆及以上车辆、租客车辆开放月租停车位资格”。3月28日,A小区第四届业委会作出《决议》,内容包括“三、根据《停车管理办法》第四条停车资格……请物业尽快通知所有租户自4月1日起所有租户车辆作为外来车辆管理和收费……”

11月5日,A小区第五届业委员会备案成立。徐某某等3人认为案涉决议不平等地对待租户权益,排除租售同权,系严重侵害业主权利,诉至法院,要求撤销《停车管理办法》第四条中“仅限对小区产权人第一辆符合登记要求的车辆发放月租停车证”“在本管理方法通过表决日起暂不对产权人第二辆及以上车辆、租客车辆开放月租停车位资格”的内容及上述《决议》中的第三条内容。

【案件焦点】

业主大会作出的案涉决议中关于限制租户停车权益的内容是否侵害业主的合法权益。

【法院裁判要旨】

上海市闵行区人民法院经审理认为:A小区业委会就案涉《停车管理办

法》的实施作出《决议》，徐某某等3人作为A小区的业主，有权就有争议内容提出业主撤销权之诉。本案争议焦点为徐某某等3人申请撤销的争议内容是否侵害其合法权益。

第一，关于租户的停车权益受到损害是否导致徐某某等3人的合法权益受到损害。在小区停车资源紧张的状态下，业主对停车位的合理分配，未侵犯徐某某等3人利益，不应予以撤销。争议内容排除了租客车辆享有月租停车位资格的权益，一定程度上排除了徐某某等3人对占用业主共有道路的车位的共有权利。

第二，关于租户是否对占用业主共有道路用的车位享有使用的权利。《中华人民共和国民法典》仅规定建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库应当首先满足业主的需要，但未就小区共有部位的车辆停放作出优先规定。本案中，考虑该小区现有的停车位数量，若根据“一户一车”原则，允许租客停车并未额外增加小区内停放车辆的负担。然，争议内容排除了租客车辆享有月租停车位资格的权利，侵害了租客对公共道路的使用权。

第三，相关争议内容不符合《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》中依法鼓励住房租赁、保护承租人稳定居住权的政策。若赋予业主大会投票通过即能禁止租客在小区内停车的权利，将导致承租人难以安居生活。

综上，《停车管理办法》第四条中“仅限对小区产权人第一辆符合登记要求的车辆发放月租停车证”及“在本管理方法通过表决日起暂不对租客车辆开放月租停车位资格”的条款侵害了徐某某等3人的合法权益应予以撤销；2021年3月28日所作《决议》中的第三条系对上述条款的执行方案，亦应予以撤销。

上海市闵行区人民法院经审理依据《中华人民共和国民法典》第二百八十条规定，判决如下：

一、撤销《停车管理办法》第四条中“仅限对小区产权人第一辆符合登记要求的车辆发放月租停车证”及“在本管理方法通过表决日起暂不对租客车辆开放月租停车位资格”的条款；

202 | 中国法院2025年度案例 · 物权纠纷

二、撤销A小区业委会(第四届)于2021年3月28日所作《决议》中的第三条条款;

三、驳回原告徐某某等3人的其余诉讼请求。

A小区业委会不服一审判决,提起上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为:本案审查的重点在于案涉决议中关于限制租客停车权益的相关内容是否侵害徐某某等3人的合法权益。

首先,根据《中华人民共和国民法典》第二百七十一条规定,对于小区事